

1500356-09.2019.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... o réu confessou que realizava o tráfico para manter o vício. Havia dinheiro junto com a droga, dentro do colchão. Dirigiram-se à residência do Vitor em razão do envolvimento dele no tráfico. A avó autorizou a entrada na residência; não se lembra se Vitor autorizou a entrada no quarto dele.

Na mesma senda foram os dizeres da testemunha Paulo. Disse que Regina, avó do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500356-09.2019.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500356-09.2019.8.26.0598 - Controle 2020/000078

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR MANUEL COSTA

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2311996/2019 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 8210455 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6989/19/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2311996 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6989/19/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

VITOR MANUEL DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 25 de outubro de 2019, por volta das 10h30min, na Avenida do Café, nº 14, Vila Hilst, nesta cidade e Comarca, foi surpreendido, tendo em depósito, para fins de tráfico, 13,58g da droga vulgarmente conhecida como 'maconha', dividida em 21 (vinte e uma) porções, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fl. 132), o acusado apresentou defesa prévia nas fls. 137/139.

A denúncia foi recebida em 09 de março de 2022 (fls. 142/144).

O réu foi citado pessoalmente (fl.172).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defensoria Pública alegou, preliminarmente, ilicitude probatória diante do suposto ingresso irregular no domicílio. No mérito, pleiteou a desclassificação e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conforme dicção do art. 5º, XI, da CF/88, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Tem-se que o ingresso no domicílio do acusado poderia ser admitido em três circunstâncias: i) autorização judicial; ii) consentimento válido e inequívoco de morador; e iii) fundadas razões concretas da ocorrência e flagrante delito no local e a urgência não permitisse a espera por mandado judicial.

Em que pese a defesa tenha aventado o ingresso ilegal dos policiais militares, não vislumbro ilicitude na prova obtida com a busca e apreensão do entorpecente realizada na residência do acusado, pois, pelo que consta dos autos, a avó do réu e, também, moradora do local, teria franqueado a entrada dos policiais em sua casa, o que, aliás, restou pelo réu confirmado ao ser ouvido no inquérito policial (fl. 09) e pelos depoimentos dos policiais militares, ratificados em juízo.

Deste modo, analisado o contexto fático em que realizada a apreensão de drogas, isto é, considerando que o réu se fazia acompanhar, instantes antes, de pessoa flagrada detendo quantidade considerável de tóxico, situação esta aliada à suspeita policial anterior e autorização por quem de direito pela busca em domicílio, e ainda, aliada à sua confissão dos fatos que lhe são imputados nesta ação (fl. 09), verifico que não houve qualquer nulidade capaz de comprometer o processo.

Assim, passo à análise do mérito.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante delito de fls. 03/06, do boletim de ocorrência de fls. 10/12, do auto de exibição e apreensão de fl. 13, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 14, das fotografias de fls. 22/23, do laudo pericial de fls. 64/67, do depósito judicial de fl. 68, da informação nº 592/2019 de fls. 70/71, bem como dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Civil Paulo relatou que, na época dos fatos, estavam investigando um parceiro do réu, de nome Francisco Bonafé. O Policial Figueiredo diligenciou na época e apurou que realmente Bonafé fazia o tráfico. Foi solicitada busca na residência e, na data do cumprimento, realizou-se uma campana nas proximidades. Verificou o momento em que Vitor chegou com o acusado, ambos de moto; após, ambos saíram a pé e foram abordados. Ingressaram na residência de Bonafé, onde foi localizada uma porção grande de cocaína, e foi preso. Não ficou comprovada ligação entre Bonafé e Vitor. Em diligência na residência de Vitor, a avó dele, de nome Regina, autorizou a entrada e, no quarto do réu, dentro do colchão, foram localizadas 21 porções de maconha, pesando cerca de 15g. Questionado, o réu confessou que realizava o tráfico para manter o vício. Havia dinheiro junto com a droga, dentro do colchão. Dirigiram-se à residência do Vitor em razão do envolvimento dele no tráfico. A avó autorizou a entrada na residência; não se lembra se Vitor autorizou a entrada no quarto dele.

Na mesma senda foram os dizeres da testemunha Paulo. Disse que Regina, avó do réu, autorizou a entrada da polícia.

A testemunha Regina, avó do réu, afirmou que escutou barulho dentro de sua casa e, quando foi notar, a polícia estava na sua casa, com o réu. Mexeram no quarto do acusado. Não foi chamada pela polícia para que fosse autorizado o ingresso na residência.

O réu, ao ser interrogado, confirmou a propriedade da droga, mas afirmou que a era para seu consumo. Foi pego na casa do Francisco e, após, bateram no réu e o levaram

para a casa. Ninguém autorizou a entrada na residência. Não confirma seu depoimento prestado na fase policial (fl. 09).

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade dos fatos imputados.

De acordo com os autos, policiais civis, durante o cumprimento de ordem judicial dirigida a terceiro (Francisco Bonafé), suspeito pela prática de tráfico, encontraram o acusado em sua companhia, razão pela qual dirigiram-se ao seu domicílio e, com a autorização de ingresso de sua avó, encontraram 13,58g da droga vulgarmente conhecida como 'maconha', bem como a importância de R\$ 124,00, em notas diminutas, que estavam escondidas dentro de um colchão no local.

De acordo com o auto de constatação preliminar (fl. 14) e do exame químico-toxicológico (fls. 64/67), o entorpecente localizado na apreensão correspondia a 13,58g (treze gramas e cinquenta e oito centigramas) de THC (Tetrahidrocannabinol), popularmente conhecido como 'maconha'.

A quantidade e a forma que o entorpecente foi encontrado indicam que o acusado praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Interrogado na fase extrajudicial, o acusado confessou que praticava o tráfico para o sustento de seu vício no narcótico (fl. 09). A circunstância em que apreendida a droga, separadas em 21 (vinte e uma) de porções do tóxico para pronta entrega (fl. 22), bem como a apreensão de numerário em notas diversas (fl. 23), tudo isso escondido em local de difícil acesso, deixa incólume de dúvidas a prática delituosa em que incorreu o requerido. Portanto, valendo-se dos critérios do artigo 28, §2º, do mesmo diploma, a conduta do aludido réu se subsume ao artigo 33, notadamente no verbo "ter em depósito".

Nesse sentido: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por álibi comprovado, autorizam condenação" (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), "podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado" (Julgados do Tacrim 84/411), "imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa" (Julgados do Tacrim 90/319).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal, o que ficou configurado pela apreensão de grande quantidade da substância entorpecente na posse do acusado. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel.Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Repise-se, ainda, que os policiais militares foram uníssonos em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas. Ademais, tais depoimentos se coadunam com as demais provas constantes dos autos.

E não há motivo para desacreditar o depoimento dos policiais, já que firmes e consentâneos com os fatos. Segundo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 - grifo não existente no original)

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - Cerceamento de defesa por indeferimento de rol de testemunhas de defesa - Não ocorrência - Pedido formulado em momento

inadequado - Preclusão - Ausência de prejuízo - Preliminar rejeitada. TRÁFICO de DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas - Versão do réu restou isolada nos autos - Falas dos policiais militares firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório - Traficância praticada pelo réu devidamente comprovada - Condenação era de rigor - Dosimetria - penas e regime fechado bem aplicados - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação 0000026-72.2015.8.26.0551; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2016; Data de Registro: 30/03/2016 - grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Não há por que duvidar dos depoimentos dos policiais, pois estão em sintonia com as demais provas produzidas durante a instrução processual, inexistindo qualquer indício de que tivessem interesse em prejudicar o acusado. Acresça-se, ainda, que não há qualquer demonstração de que os policiais teriam ingressado irregularmente na casa do réu, considerando que a versão deste não encontrou respaldo em qualquer elemento probatório produzido, contrariando sua versão apresentada em momento anterior (fl. 09).

Destarte, as provas são robustas e híidas, e autorizam a condenação.

Passo à dosagem da pena.

PENA - O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base no mínimo legal, estipulando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, verifico as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal (fl. 29 - menoridade relativa e confissão espontânea, inclusive porque esta foi utilizada para fundamentar a condenação), razão pela qual minoro a pena em 1/3, todavia, permanecendo no patamar anteriormente estabelecido, em observância ao que dispõe a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que o acusado não é reincidente e não possui maus antecedentes, nem há demonstração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando, como pena final, 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não foram apresentados, nestes autos, firmes elementos de que o acusado integre organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, mormente porque a prova testemunhal não comprovou, de maneira indubidosa, a reiteração da prática do crime ou o envolvimento permanente com o tráfico.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o acusado VITOR MANUEL DA COSTA, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação - 01 (um) ano e 08 (oito) meses (artigo 46, §3º, do Código Penal), bem como à prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/2006. Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto, inclusive por ser primário e pela quantidade da pena imposta. Não estando preso por este processo, não imponho o imediato cumprimento da pena. Custas pelo acusado, ressalvado o benefício de justiça gratuita. Decreto a perda do numerário (fl. 68), em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 §1º, da Lei nº 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

P.I.C.

Jaú, 24 de agosto de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA